

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 157/2535 การสื่อสารแห่งประเทศไทย
นาย จำรัส พงศ์พยัคฆ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 165 (7)

การที่โจทก์จัดให้มีบริการพูดโทรศัพท์ติดต่อไปต่างประเทศและเรียกเก็บเงินค่าบริการในการพูดโทรศัพท์นั้น ถือได้ว่าโจทก์เป็นผู้ดำเนินการรับทำงานต่าง ๆ และเรียกร้องเอาสินจ้างอันจะพึงได้รับในการนั้น ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 165(7) มีอายุความ 2 ปี

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้เช่าเครื่องโทรศัพท์หมายเลข 246-2527จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยติดตั้ง ณ เลขที่ 322/203ซอยอยู่เจริญ 18 เมื่อระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2528 ถึงวันที่16 กุมภาพันธ์ 2529 มีการใช้บริการพูดโทรศัพท์ระหว่างประเทศของโจทก์ โดยเครื่องโทรศัพท์หมายเลข 246-2527 พูดเรียกออกจากต้นทางกรุงเทพมหานคร ไปยังปลายทางประเทศฝรั่งเศส ญี่ปุ่น ฮองกงจำนวน 13 ครั้ง ค่าใช้จ่ายบริการเป็นเงิน 27,840 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2532ภายหลังจากวันที่โจทก์อ้างว่ามีการใช้บริการพูดโทรศัพท์ไปต่างประเทศเกินกว่า 2 ปี คดีของโจทก์ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(7) ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ประเด็นที่จะวินิจฉัยในชั้นฎีกามีว่าสิทธิเรียกร้องสำหรับค่า
พูดโทรศัพท์ติดต่อไปต่างประเทศของโจทก์จะมีอายุความ 2 ปี ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(7)หรือมีอายุความ 10 ปี ตามมาตรา 164

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่โจทก์จัดให้มีบริการพูดโทรศัพท์ติดต่อไปต่าง
ประเทศและเรียกเก็บเงินค่าบริการในการพูดโทรศัพท์นั้น ถือได้ว่าโจทก์เป็นผู้ดำเนินการรับทำงานต่าง ๆ และเรียกร้องเอาสินจ้างอันจะพึงได้รับในการนั้นตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(7) ดังนั้น สิทธิเรียกร้องสำหรับค่าบริการในการพูดโทรศัพท์ไปต่างประเทศของโจทก์ จึงมีอายุความ 2 ปี โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2532 เพราะฉะนั้นสิทธิเรียกร้องค่าพูดโทรศัพท์ในคดีนี้ซึ่งเกิดก่อนวันที่ 19 เมษายน 2530 ทั้งสิ้น จึงขาดอายุความ"

พิพากษายืน

(ประพัฒน์ อุฑาภาพ-บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ